设备采购合同

合同编号：ＣＧ－２０２６－００３６

甲方（买方）：北京新华科技有限公司

乙方（卖方）：上海精工设备制造有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方向乙方采购办公服务器设备事宜，经友好协商达成如下条款：

第一条　标的

甲方向乙方采购服务器设备二十台，标的总额为人民币伍拾万元整（￥５００，０００．００元），含税、含运输费与安装调试费。

第二条　交付与验收

乙方应于合同生效后三十日内将设备运抵甲方指定地点并完成安装调试。设备到货后，双方共同开箱检验，甲方在安装调试完成后十个工作日内组织验收并出具书面验收合格证明。验收标准按照国家相关标准及本合同附件技术规格书执行。

第三条　质量保证

乙方保证所供设备为全新原装正品，质量保修期为验收合格之日起三十六个月。保修期内因非甲方原因出现质量问题的，乙方负责免费维修或更换。甲方应按照产品说明书正确使用与维护设备。

第四条　付款方式

设备验收合格并出具书面验收证明后十个工作日内，甲方一次性向乙方支付合同总价款的百分之九十五；剩余百分之五作为质量保证金，于保修期满且无质量问题后十个工作日内支付。乙方应先向甲方开具等额合法增值税发票。

第五条　履约期限与合同有效期

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至　２０２７　年　９　月　１８　日止。设备的交付、安装调试与验收均应在本合同有效期内完成。合同期满前三十日，双方可协商续签。

第六条　违约责任

任何一方违反本合同约定的，均应向守约方承担违约责任。乙方逾期交付的，每逾期一日按合同总价款的万分之三向甲方支付违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日按未付款项的万分之三向乙方支付违约金。违约金总额均以合同总价款的百分之十为上限。因一方违约给对方造成损失的，违约方应予赔偿，双方按照过错程度承担相应的赔偿责任。

第七条　知识产权

双方各自保留其在合作前已拥有的知识产权。乙方提供的设备所含知识产权归原权利人所有，乙方保证不侵犯任何第三方知识产权；甲方提供的技术资料归甲方所有，乙方保证不侵犯甲方知识产权。任何一方因提供的内容侵犯第三方权利的，由该方在过错范围内承担相应责任。

第八条　保密条款

双方对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方书面同意不得向第三方披露。保密义务在合同终止后两年内持续有效。

第九条　不可抗力

因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。遭遇不可抗力的一方应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。

第十条　争议解决

本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条　其他

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：北京新华科技有限公司

乙方（盖章）：上海精工设备制造有限公司

签订日期：２０２６年9月１９日